



PUTUSAN
Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RESTU CAHYADI ALIAS GOGON BIN SURYADI;
Tempat lahir : Cinta Jadi (Sumatera Utara);
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /26 Februari 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Lingk VI Cinta Jadi, Kel. Ujung Pandang, Kec. Ujung Pandang Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara.
Jalan Pemukti RT 23 RW 08, Mrican, Kel.Giwangan, Kec,Umbulharjo, D.I Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Servis Handphone;

Terdakwa Restu Cahyadi Al. Gogon Bin Suryadi ditangkap pada tanggal 20 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/74/II/2021/Ditresnarkoba, Perpanjangan Penangkapan pada tanggal 23 Februari 2021, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan No. SPP.Kap/74.a/II/2021/Ditsernarkoba;

Terdakwa Restu Cahyadi Alias Gogon Bin Suryadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 27 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 27 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RESTU CAHYADI AI GOGON Bin SURYADI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia No. 35 tahun dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RESTU CAHYADI AI GOGON Bin SURYADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah paket JNE berisi sebuah 1 (satu) buah plastic warna putih yang berisi irisan daun yang diduga ganja dengan berat + 24.50 (dua puluh empat koma lima puluh beserta bungkusnya dimana sisa barang bukti setelah uji laborat dengan berat 21,50 gr, 8 (delapan) buah Handpone bekas dan onderdil Handphone yang dibungkus plastic buble warp, 8 (delapan) buah platik wrap, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam dengan nomor simcard 082276738 dirampas untuk Dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa jika terbukti bersalah dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)



Setelah mendengar *Pembelaan atau Pledoi* dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa, RESTU CAHYADI AI GOGON Bin SURYADI pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pkl 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Februari 2021 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Jalan Pamukti RT 23 RW 08 Mrican Kel, Giwangan Kec, Umbulharjo D.I. Yogyakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) Bungkus plastik warna putih yang berisi irisan daun yang diduga ganja dengan berat 24.50 (dua puluh empat koma lima puluh gram) beserta bungkusnya yang diduga narkotika Gol 1 jenis Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Gol I No, urut 8 lampiran Undang-undang R, I, No, 35 tahun 2009 tentang Narkotika sisa hasil pemeriksaan laboratories dengan berat 21,50 gram (dua puluh satu koma lima puluh) gram. Perbuatan tsb dilakukan pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya Pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 Terdakwa yang berasal dari Sumatera Utara datang ke Yogyakarta untuk mengikuti kursus memperbaiki Handphone rusak dan karena sudah mempunyai tempat tinggal maka sekitar pukul 21.00 Terdakwa meminta tolong pada temannya yang bernama Apriyadi Saputra untuk mengirimkan Handphone – handphone rusak yang akan dipakai untuk praktek ,

Bahwa kemudian pada Rabu Tanggal 17 Februari Terdakwa dihubungi Sdr, Apriyadi Saputra dan mengatakan kalau Handphone-handphone rusak pesanan Terdakwa sudah akan dikirim dan sdr, Apriyadi Saputra minta untuk dikirim ke alamat Terdakwa tinggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Terdakwa menghubungi Sdr. Apriyadi Saputra dan menanyakan perbedaan resi pengiriman dan setelah berbicara berbasah basi agak lama kemudian sdr. Apriyadi Saputra mengatakan bahwa nanti akan ada surprise darinya bersama dengan pengiriman handphone-handphone rusak tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa dihubungi pihak JNE yang mengirimkan paket sesuai nomor telepon yang ada di alamat pengiriman kemudian tidak berselang lama Terdakwa didatangi oleh petugas Polda DIY dan langsung melakukan pengeledahan paket yang sudah diterima Terdakwa dan setelah paket tsb dibuka ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) buah plastic warna putih yang berisi irisan daun yang diduga ganja dengan berat $\pm$ 24.50 (dua puluh empat koma lima puluh beserta bungkusnya)
- 8 (delapan) buah Handpone bekas dan onderdil Handphone yang dibungkus plastic bubble wrap
- 8 (delapan) buah plastik wrap
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam dengan nomor simcard 08227673 delapan)

Bahwa Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 441/0063 tanggal 27 Februari 2021 dengan kesimpulan lab barang bukti No.BB/58.e/II/2021/Ditresnarkoba dengan kode Lab 002967/T/02/2021 mengandung ganja (THC) seperti terdaftar dalam Gol 1 no.urut 8 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman tsb Tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU. RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa, **RESTU CAHYADI AI GOGON Bin SURYADI** pada hari Sabtu tanggal 20 februari 2021 sekira pk1 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Februari 2021 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Jalan Pamukti RT 23 RW 08 Mrican Kel, Giwangan Kec, Umbulharjo D, I, Yogyakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai penyalahguna Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman bagi dirinya sendiri berupa 1 (satu) Bungkus plastik warna putih yang berisi irisan daun yang diduga ganja dengan berat 24.50 (dua puluh empat koma lima puluh gram) beserta bungkusnya yang diduga narkotika Gol 1 jenis Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Gol I No, urut 8 lampiran Undang-undang R, I, No, 35 tahun 2009 tentang Narkotika sisa hasil pemeriksaan laboratories dengan berat 21,50 gram (dua puluh satu koma lima puluh) gram 1 (satu) Perbuatan tsb dilakukan pada pokoknya antara lain sebagai berikut ;

Bahwa sebelumnya Pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 Terdakwa yang berasal dari Sumatera Utara datang ke Yogyakarta untuk mengikuti kursus memperbaiki Handphone rusak dan karena sudah mempunyai tempat tinggal maka sekitar pukul 21.00 Terdakwa meminta tolong pada temannya yang bernama Apriyadi Saputra untuk mengirimkan Handphone – handphone rusak yang akan dipakai untuk praktek .

Bahwa kemudian pada Rabu Tanggal 17 Februari Terdakwa dihubungi Sdr, Apriyadi Saputra dan mengatakan kalau Handphone-handphone rusak pesanan Terdakwa sudah akan dikirim dan sdr, Apriyadi Saputra minta untuk dikirim alamat Terdakwa tinggal.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Terdakwa menghubungi Sdr, Apriyadi Saputra dan menanyakan perbedaan resi pengiriman dan setelah berbicara dan berbasa basi agak lama kemudian sdr, Apriyadi saputra mengatakan kalau nanti akan ada surprise darinya bersama dengan pengiriman handphone-handphone rusak tersebut .

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa dihubungi pihak JNE yang mengirimkan paket sesuai nomor telepon yang ada di alamat pengiriman kemudian tidak berselang lama Terdakwa didatangi oleh petugas Polda DIY dan langsung melakukan penggeledahan paket yang sudah diterima Terdakwa dan setelah paket tsb dibuka ditemukan barang berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic warna putih yang berisi irisan daun yang diduga ganja dengan berat $\pm$ 24.50 (dua puluh empat koma lima puluh beserta bungkusnya)
- 8 (delapan) buah Handpone bekas dan onderdil Handphone yang dibungkus plastic buble warp
- 8 (delapan) buah platik wrap
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam dengan nomor simcard 08227673 delapan)

Bahwa Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 441/0063 tanggal 27 Februari 2021 dengan kesimpulan lab barang bukti No.BB/58.e/II/2021/Ditresnarkoba dengan kode Lab 002967/T/02/2021 mengandung ganja (THC) seperti terdaftar dalam Gol 1 no.urut 8 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika .

Bahwa kemudian Terdakwa Baru mengetahui arti kata surprace dari sdr. Apriyadi Saputra tersebut adalah memberikan kiriman ganja pada terdakwa ,karena memang sebelum terdakwa berangkat ke Yogya terdakwa terlebih dahulu memakai ganja tersebut dan terdakwa juga pernah mengeluh /curhat pada sdr Apriyadi Saputra.kalua di yogya nanti terdakwa akan kesulitan untuk mencari ganja .

Bahwa ganja kiriman tsb sedianya memang akan dipakai sendiri oleh terdakwa dengan cara seperti biasa terdakwa menggunakannya yaitu irisan ganja tsb di taruh dikertas kemudian dilinting lalu digunakan seperti layaknya orang sedang merokok dan asapnya dihirup

Bahwa setelah dilakukan hasil pemeriksaan Tes Urine dengan Berita acara Pemeriksaan Urine Nomor.Lab 57556 643821 tgl 21 Februari 2021 Pada Rumah Sakit Bayangkharu dengan kesimpulan pemeriksaan Urine an Terdakwa **RESTU CAHYADI AI GOGON Bin SURYADI** menunjukkan hasil Positif (+) Tetrahydrocannabinol (THC)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya sehubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi ataupun keberatan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. DEDY SUSANTO, SH, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini sehubungan dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis ganja;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 wib di sebuah kontrakan di jalan Pemukti RT 23 RW 08, Mrican, Kel. Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa dalam posisi setelah menerima dan sedang menguasai paket barang yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan baik badan ataupun rumah atau tempat tertutup yang ditempati oleh terdakwa;
- Bahwa pada waktu pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket JNE yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah plastic warna putih yang berisi irisan daun ganja dengan berat $\pm$ 24.50 (dua puluh empat koma lima puluh) gram beserta bungkusnya;
 - 8 (delapan) buah Handphone bekas dan onderdil Handphone yang dibungkus plastic bubble wrap;
 - 8 (delapan) buah plastic bubble wrap.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam dengan Simcard 0822.7231.7673
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut dalam posisi:
 - Untuk 1 (satu) buah paket JNE yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah plastic warna putih yang berisi irisan daun ganja dengan berat $\pm$ 24.50 (dua puluh empat koma lima puluh) gram beserta bungkusnya;
 - 8 (delapan) buah Handphone bekas dan onderdil Handphone yang dibungkus plastic bubble wrap;
 - 8 (delapan) buah plastic bubble wrap.

Dalam posisi masih dalam penguasaan terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa oleh petugas, yaitu dalam posisi terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa;

- Untuk 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam dengan Simcard 0822.7231.7673

Dalam posisi diatas meja ruang tengah rumah kontrakan yang terdakwa ikut tinggal didalamnya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa datang ke Yogyakarta pernah menggunakan ganja bersama dengan Apriyadi Saputra, sebenarnya tujuan Terdakwa itu ke Boyolali tetapi singgah dulu di Yogyakarta, dan saat di Yogyakarta tersebut Terdakwa dihubungi oleh Apriyadi Saputra lewat Handphone dan terdakwa ditanya bagaimana ganja di Yogya, terdakwa jawab di Yogya Ganja susah, kemudian Apriyadi Saputra mengatakan kepada terdakwa nanti ada surprise;
- Bahwa ganja yang dikuasai oleh terdakwa adalah ganja dengan keadaan kompli ada batang dan daun;
- Bahwa terdakwa tidak termasuk Target Operasi (TO);
- Bahwa terdakwa memakai ganja 1 (satu) kali, sejak memakai bersama Apriyadi Saputra tersebut;
- Bahwa paket ganja tersebut saat pengakapan masih dalam genggamannya terdakwa;
- Bahwa besarnya paket itu kurang lebih satu jengkal
- Bahwa awalnya team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY mendapat informasi dari masyarakat akan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, kemudian team melakukan penyelidikan, dan petugas mendapat informasi tentang profil yang terdakwa;
- Bahwa untuk pengiriman paket ganja tersebut baru satu kali;
- Bahwa terhadap diri terdakwa dilakukan tes urine yang hasilnya positif (+) mengandung Tetrahydrocannabinol (THC);
- Bahwa terdakwa ini bukan tenaga kesehatan, tetapi pekerjaannya adalah teknisi Handphone, dan Handphone rusak yang dikirim tersebut sebagai spare part terdakwa mengikuti kursus teknisi Handphone di Boyolali;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 2 : M. ARDIANTO SH, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini sehubungan dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis ganja;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 wib di sebuah kontrakan di jalan Pemukti RT 23 RW 08, Mrican, Kel. Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa dalam posisi setelah menerima dan sedang menguasai paket barang yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
 - Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan baik badan ataupun rumah atau tempat tertutup yang ditempati oleh terdakwa;
 - Bahwa pada waktu pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket JNE yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah plastic warna putih yang berisi irisan daun ganja dengan berat $\pm$ 24.50 (dua puluh empat koma lima puluh) gram beserta bungkusnya;
 - 8 (delapan) buah Handphone bekas dan onderdil Handphone yang dibungkus plastic bubble wrap;
 - 8 (delapan) buah plastic bubble wrap.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam dengan Simcard 0822.7231.7673
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut dalam posisi:
 - Untuk 1 (satu) buah paket JNE yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah plastic warna putih yang berisi irisan daun ganja dengan berat $\pm$ 24.50 (dua puluh empat koma lima puluh) gram beserta bungkusnya;
 - 8 (delapan) buah Handphone bekas dan onderdil Handphone yang dibungkus plastic bubble wrap;
 - 8 (delapan) buah plastic bubble wrap.
- Dalam posisi masih dalam penguasaan terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa oleh petugas, yaitu dalam posisi terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa;
- Untuk 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam dengan Simcard 0822.7231.7673
- Dalam posisi diatas meja ruang tengah rumah kontrakan yang terdakwa ikut tinggal didalamnya;
- Bahwa sebelum terdakwa datang ke Yogyakarta pernah menggunakan ganja bersama dengan Apriyadi Saputra, sebenarnya tujuan Terdakwa itu ke Boyolali tetapi singgah dulu di Yogyakarta, dan saat di Yogyakarta tersebut Terdakwa dihubungi oleh Apriyadi Saputra lewat Handphone dan terdakwa ditanay bagaimana ganja di Yogya, terdakwa jawan di Yogya Ganja susah, kemudian Apriyadi Saputra mengatakan kepada terdakwa nanti ada surprise;
 - Bahwa ganja yang dikuasai oleh terdakwa adalah ganja dengan keadaan kompi ada batang dan daun;
 - Bahwa terdakwa tidak termasuk Target Operasi;
 - Bahwa terdakwa memakai ganja sejak Makai bersama Apriyadi Saputra tersebut satu kali;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Apriyadi Saputra itu adalah teman terdakwa yang megirimi paket Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;
- Bahwa paket ganja tersebut saat pengakapan masih dalam genggamannya terdakwa;
- Bahwa besarnya paket itu kurang lebih satu jengkal
- Bahwa awalnya team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY mendapat informasi dari masyarakat akan adanya dugaan tindak pidana penyaah gunaan Narkotika, kemudian team melakukan penyelidikan, dan petigas mendapat informasi tentang profil yang terdakwa;
- Bahwa untuk pengiriman paket ganja tersebut baru satu kali;
- Bahwa terhadap diri terdakwa dilakukan tes urine yang hasilnya positif (+) mengandung Tetrahydrocannabinol (THC);
- Bahwa terdakwa ini bukan tenaga kesehatan, tetapi pekerjaannya adalah teknisi Handphone, dan Handphone rusak yang dikirim tersebut sebagai spare part terdakwa mengikuti kursus teknisi Handphone di Boyolali;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan *Saksi a de charge* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa RESTU CAHYADI Alias GOGON Bin SURYADI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 wib di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Pemukti RT 23 RW 08 Mrican, Kel. Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menguasai dan menerima aket barang yang berisi ganja dari Sumatera Utara;
- Bahwa yang melakukan penangkapan kurang lebih 10 (sepuluh) orang Petugas;
- Bahwa aktifitas yang dilakukan terdakwa adalah setelah menerima dan sedang menguasai paket ganja;
- Bahwa paket ganja yang terdakwa terima dari perugas JNE tersebut berbentuk sebuah paket yang didalamnya berisi irisan ganja, Handphone bekas dan onderdil handphone yang dibungkus plastic, kemudian dibungkus dengan kardus yang dibalut dengan lakban warna coklat serta

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaian luar ada plastic bertuliskan JNE dengan nama penerima terdakwa sendiri;

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian Petugas menggeledah kamar kost Mimin Nasution di rumah kontrakannya yang beralamat di Jl. Pemukti RT 23 RW 08, Mrican, Kel. Giwangan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta dimana terdakwa ikut tinggal didalamnya;

- Bahwa terdakwa berada di rumah kontrakan Mimin Nasution sejak hari Senin tanggal 15 Februari 2021 karena terdakwa tidak punya tempat tinggal di Yogyakarta sebelum terdakwa pergi ke Boyolali untuk mengikuti pelatihan teknisi handphone;

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan Mimin Nasution sejak tahun 2016 karena sama sama dari Medan Sumatera Utara;

- Bahwa pada waktu pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paket JNE yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) buah plastic warna putih yang berisi irisan daun ganja dengan berat $\pm$ 24.50 (dua puluh empat koma lima puluh) gram beserta bungkusnya;
- 8 (delapan) buah Handphone bekas dan onderdil Handphone yang dibungkus plastic bubble wrap;
- 8 (delapan) buah plastic bubble wrap.

- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam dengan Simcard 0822.7231.7673

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut:

- Untuk 1 (satu) buah paket JNE yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) buah plastic warna putih yang berisi irisan daun ganja dengan berat $\pm$ 24.50 (dua puluh empat koma lima puluh) gram beserta bungkusnya;
- 8 (delapan) buah Handphone bekas dan onderdil Handphone yang dibungkus plastic bubble wrap;
- 8 (delapan) buah plastic bubble wrap.

Dalam posisi masih dalam penguasaan terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa oleh petugas, yaitu dalam posisi terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa;

- Untuk 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam dengan Simcard 0822.7231.7673

Dalam posisi diatas meja ruang tengah rumah kontrakan yang terdakwa ikut tinggal didalamnya;

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau mau dikirimkan ganja karena saat komunikasi lewat Handphone tersebut Apriyadi Saputra hanya mengatakan kalau nanti ada surprise setelah menayakan bagaimana ganja di yogya gampang tidak mendapatkannya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap paket belum dibuka kemudian baru dibuka bersama sama;
- Bahwa terdakwa hanya menduga duga saja karena setelah menanyakan bagaimana ganja di Yogya, terus Apriyadi Saputra mengatakan nanti ada surprise;
- Bahwa ganja tersebut nantinya akan terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa memakai ganja itu saat terdakwa depresi;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak memakai ganja dari Apriyadi Saputra;
- Bahwa Apriyadi Saputra tersebut bukan pemasok ganja tetapi sama sama pemakai ganja;
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana Apriyadi Saputra mendapatkan ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Iphone tersebut adalah milik terdakwa dan digunakan untuk komunikasi dengan Apriyadi Saputra;
- Bahwa terdakwa tidak mengeluarkan uang sama sekali saat mendapatkan ganja tersebut karena ganja tersebut hanya merupakan surprise dari teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa tahu kalau paket sudah sampai karena sebelumnya petugas JNE sudah menelepon terdakwa melalui nomor handphone yang tertulis di alamat paket;
- Bahwa alasan terdakwa menerima paket dari Apriyadi Saputra karena handphone bekas tersebut terdakwa perlukan untuk praktek kursus teknisi handphone di Boyolali, sedangkan ganja tersebut adalah surprise dari Apriyadi Saputra, sebaab sebelum terdakwa berangkat ke Boyolali sudah pernah memakai ganja dengan Apriyadi Saputra di Sumatera Utara; dan surprise ganja tersebut karena saat komunikasi dengan Apriyadi Saputra menanyakan bagaimana ganja di Yogyakarta susah atau tidak;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan dan atau menggunakan ganja
- Bahwa Apriyadi Saputra belum ditangkap karena saat terdakwa telepon keluarga Apriyadi Saputra, Apriyadi Saputra sudah pergi;
- Bahwa tidak ada orang lain yang terkait dengan perkara terdakwa ini;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum juga mengajukan *barang bukti* dipersidangan yang berupa:

- Sebuah paket JNE berisi sebuah 1 (satu) buah plastic warna putih yang berisi irisan daun yang diduga ganja dengan berat + 24.50 (dua puluh empat koma lima puluh beserta bungkusnya dimana sisa barang bukti setelah uji laborat dengan berat 21,50 gr,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) buah Handpone bekas dan onderdil Handphone yang dibungkus plastic bubble wrap,
- 8 (delapan) buah platik wrap,
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam dengan nomor simcard 082276738

Terhadap barang bukti tersebut masing-masing saksi dan Terdakwa telah membenarkannya dan selanjutnya dapat dipertimbangkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti berupa *Surat*, yaitu *Berita Acara Pemeriksaan* Laboratorium dari Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Nomor: 441/00639 tanggal 2 Februari 2021, yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Tim Pemeriksa dr.Woro Umi Ratih, M.Kes., Sp PK, Chintya Yuli Astuti, S.Farm., Apt. Dan Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT serta mengetahui Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi dengan Kesimpulan dalam barang bukti No.BB/58.e/II/2021/Ditresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 0026/T/02/2021 mengandung Ganja (THC), seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan juga *Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, No. Rekam Medis:00075235, tanggal 21 Februari 2021* yang ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab dr. Dwi Aryani, Sp. PK dengan Kesimpulan: berdasarkan pemeriksaan urine Terdakwa menunjukan **Positif** adanya *Tetrahydrocannabinol (THC)*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam perkara ini dihubungkan satu dengan lainnya untuk diambil persesuaiannya diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh para saksi Polisi dari DitResNarkoba Polda DIY, para saksi Polisi setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021, di rumah kontrakan di jalan Permukti, Rt/Rw. 23/08 Mrican, Kel. Giwangan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa pada saat ditangkap dari diri terdakwa diamankan barang bukti berupa : sebuah paket JNE berisi sebuah 1 (satu) buah plastic warna putih yang berisi irisan daun yang diduga ganja dengan berat + 24.50 (dua puluh empat koma lima puluh beserta bungkusnya dimana sisa barang bukti setelah uji laborat dengan berat 21,50 gr, 8 (delapan) buah Handpone bekas

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan onderdil Handphone yang dibungkus plastic bubble wrap, 8 (delapan) buah plastik wrap, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam dengan nomor simcard 082276738;

- Bahwa kemudian Terdakwa setelah ditangkap Polisi diketahui mendapatkan ganja tersebut dari sdr. Apriyadi Saputra yang telah memberikan kiriman ganja pada terdakwa, karena memang sebelum terdakwa berangkat ke Yogya terdakwa terlebih dahulu memakai ganja tersebut dan terdakwa juga pernah mengeluh /curhat pada sdr Apriyadi Saputra. kalau di Yogya nanti terdakwa akan kesulitan untuk mencari ganja;
- Bahwa ganja kiriman tersebut sedianya memang akan dipakai sendiri oleh terdakwa dengan cara seperti biasa terdakwa menggunakannya yaitu irisan ganja tsb di taruh dikertas kemudian dilinting lalu digunakan seperti layaknya orang sedang merokok dan asapnya dihirup;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 441/0063 tanggal 27 Februari 2021 dengan kesimpulan Lab barang bukti No.BB/58.e/II/2021/Ditresnarkoba dengan kode Lab 002967/T/02/2021 mengandung ganja (THC) seperti terdaftar dalam Gol 1 no.urut 8 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan Hasil Pemeriksaan Tes Urine dengan Berita acara Pemeriksaan Urine Nomor: Lab 57556 643821 tgl 21 Februari 2021 pada Rumah Sakit Bhayangkara dengan kesimpulan pemeriksaan Urine an. Terdakwa RESTU CAHYADI AL GOGON Bin SURYADI menunjukkan hasil Positif (+) Tetrahydrocannabinol (THC);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki menguasai, menyimpan dan atau menggunakan ganja;
- Bahwa pekerjaan terdakwa ini bukan tenaga kesehatan, tetapi pekerjaannya adalah teknisi Handphone;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Alternatif**, yaitu dalam Dakwaan KESATU Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan KEDUA Terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa dipersidangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat memilih salah satu dakwaan yang pembuktiannya mengarah kepada pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yang dalam masalah ini Majelis Hakim memilih mempertimbangkan **Dakwaan KEDUA**, yaitu *Terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, yang unsur unsurnya sebagai berikut:*

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri;

Ad 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa **RESTU CAHYADI AL GOGON Bin SURYADI** persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tersebut mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa terpenuhi oleh karena unsur “Setiap orang” dalam kontek pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, selanjutnya apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan terpenuhi maka unsur “Setiap orang” dimaksud terpenuhi, demikian pula apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan tidak terpenuhi maka unsur “Setiap orang” dimaksud tidak terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut *Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 15* disebutkan bahwa "*Penyalah Guna*" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum*" adalah tidak mempunyai wewenang atau perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan atau penguasaan atas barang itu wajib adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 4 huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa UU Narkotika bertujuan menjamin ketersediaan Narkotika untuk *kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi*, kemudian pada Pasal 5 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut mengatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lalu pada Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika tersebut juga mengatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pada ayat (2) mengatakan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas dan Makanan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021, di rumah kontrakan di Jalan Permukti, Rt/Rw. 23/08 Mrican, Kel. Giwangan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada waktu pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket JNE yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah plastic warna putih yang berisi irisan daun ganja dengan berat $\pm$ 24.50 (dua puluh empat koma lima puluh) gram beserta bungkusnya;
 - 8 (delapan) buah Handphone bekas dan onderdil Handphone yang dibungkus plastic bubble wrap;
 - 8 (delapan) buah plastic bubble wrap;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam dengan Simcard 0822.7231.7673;



Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa oleh petugas, dimana barang bukti tersebut dengan posisi masih dalam penguasaan terdakwa, yaitu terdakwa memegang dengan tangan kanan terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam dengan Simcard: 0822.7231.7673, dalam posisi diatas meja ruang tengah rumah kontrakan yang terdakwa ikut tinggal didalamnya;

Menimbang, bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari sdr. Apriyadi Saputra yang telah memberikan kiriman ganja pada terdakwa ,karena memang sebelum terdakwa berangkat ke Yogya terdakwa terlebih dahulu memakai ganja tersebut dan terdakwa juga pernah mengeluh /curhat pada Apriyadi Saputra kalau di Yogya nanti terdakwa akan kesulitan untuk mencari ganja;

Menimbang, bahwa ganja kiriman tersebut sedianya memang akan dipakai sendiri oleh terdakwa dengan cara seperti biasa terdakwa menggunakannya, yaitu irisan ganja tsb di taruh dikertas kemudian dilinting lalu digunakan seperti layaknya orang sedang merokok dan asapnya dihirup;

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa adalah Teknisi Handphone dan bukan tenaga Kesehatan sehingga tidak ada hubungannya dengan penggunaan Narkotika tersebut dan terdakwa dalam menggunakan Narkotika bukanlah sebagai pasien yang memerlukan pengobatan, sedang melakukan penelitian ataupun yang berhak untuk menggunakan ganja tersebut, karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki menguasai, menyimpan dan atau menggunakan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan* Laboratorium dari Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Nomor: 441/00639 tanggal 2 Februari 2021, yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Tim Pemeriksa dr.Woro Umi Ratih, M.Kes., Sp PK, Chintya Yuli Astuti, S.Farm., Apt. Dan Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT serta mengetahui Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi dengan Kesimpulan dalam barang bukti No.BB/58.e/II/2021/Ditresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 0026/T/02/2021 mengandung Ganja (THC), seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan *Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, No. Rekam Medis:00075235, tanggal 21 Februari 2021* yang ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab dr. Dwi Aryani, Sp. PK dengan Kesimpulan: berdasarkan pemeriksaan urine Terdakwa menunjukkan **Positif** adanya *Tetrahydrocannabinol (THC)*;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, bahwa sewaktu Terdakwa RESTU CAHYADI Alias GOGON Bin SURYADI menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut tidak memiliki ijin khusus dari Kementerian Kesehatan RI dan tujuannya bukan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan terdakwa tersebut melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi, maka unsur pertama yaitu unsur "Setiap orang" juga telah terpenuhi, oleh karena terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur ke-2 tersebut, sehingga dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut, maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi dan oleh karena ternyata tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat *prefentif, korektif* dan *edukatif* serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab, selanjutnya Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur *edukatif* yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti, maka statusnya akan ditentukan berdasarkan Pasal 46 KUHAP, dimana barang bukti tersebut berupa:

- Sebuah paket JNE berisi sebuah 1 (satu) buah plastic warna putih yang berisi irisan daun yang diduga ganja dengan berat + 24.50 (dua puluh empat koma lima puluh beserta bungkusnya dimana sisa barang bukti setelah uji laborat dengan berat 21,50 gr,
- 8 (delapan) buah Handpone bekas dan onderdil Handphone yang dibungkus plastic buble warp,
- 8 (delapan) buah platik wrap,
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam dengan nomor simcard 082276738

Dan barang-barang tersebut terbukti dipersidangan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal hal yang memberatkan maupaun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan yang sedang diberantas oleh pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih diharapkan dapat diperbaiki perilakunya di kemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, akan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RESTU CAHYADI AI GOGON Bin SURYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"*, *sebagaimana Dakwaan Alternatif KEDUA*;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah paket JNE berisi sebuah 1 (satu) buah plastic warna putih yang berisi irisan daun yang diduga ganja dengan berat + 24.50 (dua puluh empat koma lima puluh beserta bungkusnya dimana sisa barang bukti setelah uji laborat dengan berat 21,50 gr,
 - 8 (delapan) buah Handpone bekas dan onderdil Handphone yang dibungkus plastic bubble wrap,
 - 8 (delapan) buah plastik wrap,
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam dengan nomor simcard 082276738
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, Nuril Huda, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Sari Sudarmi, S.H., A. Suryo Hendratmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Andi Susanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, serta dihadiri oleh Erlyn Ninis. P, S.H. Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sari Sudarmi, S.H.

Nuril Huda, S.H., M.Hum

A. Suryo Hendratmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Andi Susanto, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Yyk